索引号	11321027014455428A-2022-166
体裁分类	报告
主题分类	综合政务
组配分类	安全生产
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2022-07-12
文号	无
时效	
名称	科星瑞尔威新材料（扬州）有限公司办公楼改造工程“5•14”机械伤害死亡事故调查报告

科星瑞尔威新材料（扬州）有限公司办公楼改造工程“5•14”机械伤害死亡事故调查报告

访问量：115

科星瑞尔威新材料（扬州）有限公司办公楼改造工程“5•14”机械伤害死亡事故调查报告

2022年5月14日9时许，位于扬州市邗江区科技园路8号2-A452的科星瑞尔威新材料（扬州）有限公司厂区内西北角办公楼改造工程施工现场发生一起机械伤害事故，1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发〔2007〕218号）、区政府《关于明确区生产安全事故调查组成员单位的通知》（扬邗政办〔2012〕15号）和《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办〔2013〕61号）的相关规定，5月9日，邗江区政府成立由区应急管理局牵头，区监察委、区总工会、区公安分局、区住建局等部门组成的事故调查组，对事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场察勘、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，

提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、相关单位概况

工程发包单位：科星瑞尔威新材料（扬州）有限公司，地址：扬州市邗江区科技园路8号2-A452，法定代表人：周霞明，注册资金：4000万元，统一社会信用代码：91310112MA1GDXYJ6M。经营范围：石墨及碳素制品制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化交流；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

工程总承包单位：扬州腾威建筑装饰工程有限公司，地址：扬州市扬子江北路339号，法定代表人：张翔，注册资金：501万元，统一社会信用代码：91321011696742 79XG。经营范围：室内外装饰装修工程设计及施工；园林绿化工程施工；金属构件工程安装、装饰材料、冷暖设备、五金、交电产品、化工产品、金属材料、建筑材料、工艺美术品、家居装饰品销售；房屋租赁。

土建项目分包人：户道贵，男，1965年6月7日生，户籍地址：仪征市刘集镇联云8-19号，扬州贵隆建筑工程有限公司法定代表人。

土建项目基坑挖掘负责人：王鑫，男，1990年9月10日生，户籍地址：安徽省蚌埠市禹会区马成镇五淮村苏岗组237号。

基坑面切割操作工：何福奎，男，1977年4月14日生，户籍地址：安徽省蚌埠市怀远县荆芡乡白莲坡村大东组33号，地面切割机所有权人。

二、工程发包情况

2022年5月4日，科星瑞尔威新材料（扬州）有限公司（以下简称科星瑞尔威公司）将位于公司厂区西北角的办公楼改造工作发包给扬州腾威建筑装饰工程有限公司（以下简称腾威公司），并于5月6日双方签定《建设工程施工合同》。后腾威公司将办公楼改造工程土建项目口头分包给户道贵，未签订分包合同，户道贵又将该土建项目中的基坑挖掘项目转包给王鑫施工。王鑫雇用何福奎对基坑混凝土地面进行切割，何福奎于5月13日进场施工。

三、事故发生的经过和事故救援情况

2022年5月14日7时30分许，何福奎、王定远等工人进入办公楼改造工程施工现场，何福奎和王定远操作地面切割机（柴油机型）对施工现场西南角基坑面混凝土进行切割，9时许，何福奎和王定远转至施工现场东南角，对基坑面混凝土进行切割。作业过程中，何福奎操作地面切割机把手向前推动切割机；王定远在地面切割机前方使用麻绳一端系于切割机前部水箱左下部角铁上、另一端系于其腰部向前拉动切割机，共同进行切割作业。10时00分左右，地面切割机正常工作中，系于切割机一端的麻绳卷入转动轴，麻绳将王定远快速拖向切割机，导致王定远头部撞击切割机水箱左部棱边受伤，120急救医生赶到后，经诊断王定远已经死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：王定远，男，57 岁，1965年4月10日生，户籍地址：安徽省蚌埠市禹会区马成镇五淮村185号，辅助工。

经济损失：事故造成的直接经济损失约118万元。

五、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过勘察事故现场、查阅事故相关资料及对相关人员进行调查询问，共拍摄事故现场照片11张，制作询问笔录10份，调取公安机关询问笔录2份。综合相

关证据，依据相关规定，认定事故发生的原因如下：

（一）直接原因

该起事故的直接原因：施工人员王定远在切割机前方，使用麻绳一端系于切割机前部水箱左下部角铁上、另一端系于其腰部拉动切割机辅助切割，当系于切割机一端的麻绳被卷入切割机转动轴后，麻绳将王定远快速拖向切割机，致使王定远头部撞击切割机水箱左部棱边，导致事故的发生。

（二）间接原因

该起事故的间接原因：一是腾威公司将办公楼改造工程土建部分发包给无资质的个人，安全生产条件达不到要求。二是土建部分施工现场安全管理不到位，现场无安全生产管理人员，安全防护措施未落实。三是未开展安全检查、隐患排查，对切割作业过程中施工人员使用麻绳拉动切割机辅助作业的违规行为未及时发现并制止。四是相关人员安全意识淡薄，安全知识缺乏，未对施工人员进行切割作业安全教育和培训，未落实切割机使用安全技术交底。

综合上述情况，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1、死者王定远，辅助工，安全意识淡薄，安全知识缺乏，在切割机前方，使用麻绳一端系于切割机前部水箱左下部角铁上、另一端系于其腰部拉动切割机辅助切割，当系于切割机一端的麻绳被卷入切割机转动轴，麻绳将王定远快速拖向切割机，头部撞击切割机水箱左部棱边，导致其死亡。对该起事故发生负有直接责任。因已死亡，建议不予追究。

2、户道贵，无资质承包科星瑞尔威公司办公楼改造工程土建部分，并将该部分中的基坑挖掘项目转包给无资质的个人，对现场安全管理不到位，现场无安全生产管理人员，对切割作业过程中施工人员使用麻绳拉动切割机辅助作业的违规行为未及时发现并制止，对事故发生负有直接责任。涉嫌构成犯罪，建议公安机关依照《刑法》相关规定对户道贵追究刑事责任。

3、王鑫，科星瑞尔威公司办公楼改造工程土建部分基坑挖掘负责人，对施工现场的安全管理不到位，未设置安全生产管理机构，无专职安全生产管理人员，未落实现场安全管理，未对施工人员进行安全教育、培训，未进行安全技术交底，对切割作业过程中施工人员使用

麻绳拉动切割机辅助作业的违规行为未及时发现并制止，对事故发生负有直接责任。涉嫌构成犯罪，建议公安机关依照《刑法》相关规定对王鑫追究刑事责任。

4、何福奎，地面切割机（柴油机型）所有权人，作为地面切割机的主要操作人员，对切割作业过程中施工人员使用麻绳拉动切割机辅助作业的违规行为未及时制止，对事故的发生负有直接责任。涉嫌构成犯罪，建议公安机关依照《刑法》相关规定对何福奎追究刑事责任。

5、张翔，腾威公司的法定代表人，将科星瑞尔威公司办公楼改造工程土建项目发包给无资质的个人，未签订承包合同，未签订安全生产管理协议，对施工现场安全检查、隐患排查督促指导不力，对作业人员的安全教育组织实施不力，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，建议邗江区应急管理局对扬州腾威建筑装饰工程有限公司法定代表人张翔进行处罚。

6、汤道凌，腾威公司员工，科星瑞尔威公司办公楼改造工程项目经理，对施工现场安全监管不到位，未开展安全检查、隐患排查。建议腾威公司按照企业规章制度对项目经理汤道凌进行处理。

（二）对事故责任单位处理意见

1、扬州腾威建筑装饰工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，将科星瑞尔威新材料（扬州）有限公司办公楼改造工程土建项目分包给无资质的个人，未签订承包合同，未签订安全生产管理协议，施工现场未落实安全管理，现场无安全生产管理人员，未开展安全检查、隐患排查，相关人员安全意识淡薄，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第四十一条第二款的规定，对事故的发生负有责任。建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对扬州腾威建筑装饰工程有限公司进行处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）扬州腾威建筑装饰工程有限公司主要负责人要高度重视安全生产工作，深刻吸取事故教训，认真学习贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等安全生产法律法规，切实加强安全生产工作组织领导，依法依规落实各项安全生产工作规定，严格落实工程发包相关规定，加强对建设工程项目的统

一协调、管理，定期开展生产安全事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，坚决杜绝生产安全事故的再次发生。

（二）区住建部门要认真总结教训，举一反三，督促辖区建设工程项目各方落实责任，加大安全生产监督检查力度，深入开展安全生产事故隐患排查治理，及时消除事故隐患，有效遏制生产安全事故的发生。

（三）维扬经济开发区要切实落实属地安全生产监督管理责任，扎实开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时消除隐患，确保本辖区安全生产形势稳定。同时，要深刻吸取事故教训，在辖区范围内开展一次建设工程项目安全大检查，对违规发包、无资质承包等违法违规行为进行严厉查处，督促建设、施工等单位切实履行安全生产各项责任，开展安全生产教育培训，落实安全生产管理制度和各项安全措施。

2022年7月12日